

1501331-15.2022.8.26.0537

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Maria da Conceição Pinto Vendeiro

Comarca: Diadema

Foro: Foro de Diadema

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 26/08/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LEANDRO PRADO DA SILVA

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Maria da Conceição Pinto Vendeiro

VISTOS, ETC.

LEANDRO PRADO DA SILVA, qualificada nos autos, foi denunciado como incurso no art. 33, "caput", da Lei n.º 11.343/06, porque no dia 23 de junho de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Diadema

Foro de Diadema

3ª Vara Criminal

Avenida Sete de Setembro, 399, . - Vila Conceição

CEP: 09912-010 - Diadema - SP

Telefone: (11) 4056-6600 - E-mail: diadema3cr@tjsp.jus.br

1501331-15.2022.8.26.0537 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1501331-15.2022.8.26.0537 Controle nº 976/2022

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LEANDRO PRADO DA SILVA

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Maria da Conceição Pinto Vendeiro

VISTOS, ETC.

LEANDRO PRADO DA SILVA, qualificada nos autos, foi denunciado como incurso no art. 33, "caput", da Lei n.º 11.343/06, porque no dia 23 de junho de 2022, por volta das 17:00 horas, na Rua dos Jacarandás, n.º 55, Bairro Eldorado, transportava e trazia

consigo, para fins de entrega a consumo de terceiros, maconha, droga que determina dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

A prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva na audiência de custódia (fls. 32/35).

Foi apresentada defesa prévia (fls. 64/66), sendo recebida a denúncia em 17.08.22 (fls. 73/74). Na instrução foram ouvidas as testemunhas arroladas pelas partes. O réu foi interrogado no final, em razão do princípio da ampla defesa e conforme entendimento do STF de que o art. 400 do CPP se aplica aos ritos especiais.

A Dr.^a Promotora de Justiça requereu a procedência da ação por entender estarem provados os fatos descritos na denúncia, com aumento da pena pela quantidade de drogas, compensação da confissão com a agravante da reincidência, fixação de regime fechado por ser reincidente, afastando-se a redução do art. 33, § 4.º e substituição por pena restritiva, vedado o recurso em liberdade, confisco do veículo e perdimento do dinheiro apreendido.

O Dr. Defensor requereu a absolvição por insuficiência de provas ou em caso de eventual condenação que seja fixada a pena no mínimo legal, compensada a atenuante da confissão com a reincidência, regime diverso do fechado e direito de recorrer em liberdade.

É O RELATÓRIO.

DECIDO.

Na fase policial (fls. 10), o réu confessou a prática do crime. Disse que por estar desempregado e com dificuldades para manter sustentar sua família, aceitou a proposta de um homem para transportar uma quantidade de maconha até um ponto de venda nas proximidades da Rua Jacarandá, Jardim Sapopema, neste município. Falou que recebeu a droga em uma rua, cujo nome não se recordou, para entrega-la a um homem que o abordaria no local combinado, assim que estacionasse o veículo, porém, foi preso logo que chegou à Rua Jacarandá. Informou que receberia R\$ 100,00 para transportar a droga, que era a primeira vez que aceitava esse tipo de "trabalho" e que o somente o aceitou por necessidade financeira.

Em juízo, confessou a prática do crime. Narrou que estava devendo aluguéis, a locadora foi cobrar, um rapaz ouviu a conversa e ofereceu dinheiro para ele entregar drogas, o que aceitou. Narrou que ia receber R\$100,00 pelo transporte das drogas e R\$30,00 para a gasolina. Falou que estava com apenas R\$30,00 que recebeu para a gasolina. Informou que trabalhava com venda de salgados da fábrica de seu pai em buffets, mas devido à pandemia não tinham mais serviço e depois não renovaram o contrato com eles. Tem 5 filhos (com idades de 13, 9, 8, 6 e 4 anos). Os seus filhos que tem idades de 06 e 04 anos moram com ele e a sua esposa atual, sendo que os demais residem com as mães. Aceitou transportar as drogas, porque estava passando por dificuldades financeira, sem trabalho, devendo aluguéis, pensão alimentícia e sem dinheiro para alimentação. O Uno pertence ao seu pai, sendo que era utilizado para transporte de salgados da fábrica de salgados.

Os policiais, na fase extrajudicial (fls. 11/12), disseram que receberam denúncia anônima que um homem em um veículo Fiat/Uno de cor vermelha está indo abastecer um ponto de venda de drogas na Rua Jacarandá. Relataram que foram até o local, o policial Rafael em uma viatura da Polícia Civil e o policial Moacir em uma viatura descaracterizada. Falaram que o Moacir fez "campana" na Rua Jacarandá, aguardando a passagem do Fiat/Uno, enquanto Rafael ficou com a viatura em uma rua próxima. Narraram que permaneceram no local por cerca de 50 minutos até que o avistaram o veículo, conduzido pelo réu, momento em que o Moacir avistou Rafael, e ambos o abordaram. Narraram que no interior do veículo localizaram uma embalagem plástica de barra de "erva prensada" de maconha sob o banco do motorista e outra porção da droga no console. Afirmaram que em revista pessoal no réu localizaram 4 invólucros de maconha e a quantia de R\$ 30,00 no bolso da calça que ele trajava. Informaram que o réu confessou que iria deixar a droga em um local próximo, onde seria embalada para venda, mas alegou não saber exatamente onde a deixaria, nem quem iria receber.

Moacir (policial), em juízo, disse que receberam denúncia anônima de entrega de drogas no local com um carro vermelho. Ficou na viatura descaracterizada e, após 40

minutos, apareceu um Uno vermelho, sendo que foi por trás. O outro policial veio com a viatura do outro lado. Informou que ao lado do banco de motorista tinha um tablete de maconha, com aproximadamente 1 quilo. O réu confessou que estava transportando, mas não sabia para quem ia entregar, nem de quem a pegou. Não lembrava do réu, mas este disse que o conhecia.

No mesmo sentido foi o depoimento judicial do policial Rafael. Esclareceu que havia drogas (4 porções de maconha) e dinheiro em poder do réu e um tablete de maconha no banco de passageiro do veículo. O réu confessou informalmente e também na delegacia. Não conhecia o réu anteriormente.

O fato de a testemunha ser policial não a torna impedida ou suspeita (STF, RTJ 68/64 e 168/199), estando seus depoimentos em consonância com o conjunto probatório.

"PROVA- Declaração da vítima e depoimento de Policiais - Eficácia: As declarações prestadas pela vítima e os depoimentos de Policiais, se não confrontados por nenhum elemento que indique sua invalidez são provas absolutamente legítimas para sustentar um decreto condenatório, uma vez que o ofendido, por desconhecer o acusado, não tem razão para levianamente incriminá-lo, se inocente; e os Milicianos apenas pela função que exercem não podem ter suas afirmações comprometidas, já que não possuem interesse na condenação" (Apelação n.º 1.301.549/7- 11.ª Câmara - j. 24.06.02, cf. Ementário do TACrimSP n.º 35, p. 24).

A quantidade apreendida (fls. 05/06 - 1 barra de maconha, consistente em 1 porção solta e 4 invólucros - pesando 794,37 gramas - fls. 22), aliados à falta de comprovação de ocupação lícita, o que é incompatível com a condição de usuário e, ainda, considerando que estava dividida em porções, bem como as confissões extrajudicial e judicial e os depoimentos dos policiais demonstram o tráfico, pois não teria como adquirir essa grande quantidade se não fosse traficante.

Segundo a jurisprudência:

"Ainda que se trate de réu viciado no uso de tóxico, a apreensão de grande quantidade da erva em seu poder, revela o objetivo de sua comercialização" (RJTJSP 75/343). Nesse sentido: RT 538/380.

"Tráfico de maconha- Quantidade da erva apreendida, aliada a outras circunstâncias, que induz à certeza da destinação ao comércio" (RJTJSP 97/492). No mesmo sentido: RJTJSP 123/473.

Irrelevante que não tenham sido presenciados atos de mercancia, posto que denunciado pelas condutas de transportar e trazer consigo.

Não é caso de desclassificação para o crime do art. 28, porque a quantidade de droga apreendida em poder do réu (fls. 05/06 - 1 barra de maconha, consistente em 1 porção solta e 4 invólucros - pesando 794,37 gramas - fls. 22) demonstra que se destinava ao tráfico.

Assim, impõe-se a condenação do acusado, posto que a materialidade está provada pelo laudo de constatação (fls. 21/22) e laudo definitivo (fls. 84/86).

Passo a individualizar a pena a ser aplicada ao acusado, que segundo consta dos autos é reincidente (fls. 23/24 - proc. 36769-08.2010 - pena julgada extinta em 15.04.19 - fls. 28).

Levando em conta as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base para o tráfico, em razão da quantidade média de drogas (fls. 05/06 - 1 barra de maconha, consistente em 1 porção solta e 4 invólucros - pesando 794,37 gramas - fls. 22), em 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa, à razão mínima por inexistirem elementos quanto à real situação econômica do acusado.

Compenso a reincidência com as confissões extrajudicial e judicial, porque ambas são preponderantes, pelo que a pena permanece inalterada.

Nesse sentido:

"A compensação da atenuante da confissão com a agravante da reincidência é admitida conforme jurisprudência, inclusive do STJ, 6.ª Turma, HC229489-RJ, j. 29.03.12, DJE de 11.04.13, sob o fundamento de que: "ambas as circunstâncias são preponderantes nos termos do art. 67 do CP: a primeira por se ater diretamente à personalidade do agente (capacidade de assumir erros e suas consequências) e a segunda por expressa previsão legal" (Código Penal Interpretado, Júlio Fabbrini Mirabete, Atlas, 8.ª ed. Atualizada, 2013, p. 395).

No mesmo sentido: RJTJERGS 229/94, JCAT 83-84/745, RT 763/667 e 738/585 (esta última também do STJ) (Id.ib., p. 395/396).

A respeito, decisão do STJ:

Processo

AgRg no Resp 1406723 / DF

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL

2013/0328868-9

Relator(a)

Ministra LAURITA VAZ (1120)

Órgão Julgador

T5 - QUINTA TURMA

Data do Julgamento

22/04/2014

Data da Publicação/Fonte

DJe 30/04/2014

Ementa

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL. ROUBO. CONCURSO ENTRE REINCIDÊNCIA E CONFISSÃO ESPONTÂNEA. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE. MATÉRIA PACIFICADA NESTA CORTE POR OCASIÃO DO JULGAMENTO DO ERESP N.º 1.154.752/RS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A Terceira Seção desta Corte Superior de Justiça, após o julgamento do ERESP n.º 1.154.752/RS, pacificou o entendimento no sentido da inexistência de preponderância entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, a teor do art.

67 do Código Penal, pelo que é cabível a compensação dessas circunstâncias.

2. Agravo regimental desprovido.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, na conformidade dos votos e das notas taquigráficas a seguir, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental. Os Srs. Ministros Jorge Mussi, Marco Aurélio Bellizze, Moura Ribeiro e Regina Helena Costa votaram com a Sra. Ministra Relatora.

O réu não faz jus à redução do art. 33, § 4.º, porque é reincidente e, portanto, não preenche um dos requisitos legais (não é primário), que são cumulativos.

Não se trata de tráfico privilegiado, pelo que não incide no caso em tela o decidido no HC 596.603 do STJ, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. em 08.09.2020.

O regime inicial de cumprimento da pena é o fechado, pois conforme prevê o art.

33, § 2.º, "b" e "c" só se aplicam regimes mais brandos ao "condenado não reincidente". As circunstâncias não são favoráveis, pois é reincidente por roubo e receptação (fls. 23/24 – proc. 36769-08.2010 – pena julgada extinta em 15.04.19 – fls. 28), o que denota personalidade voltada para a prática de crimes, que são seu meio de vida, uma vez que sequer provou possuir ocupação lícita. Trata-se de crime de extrema gravidade, uma vez que causa dependência física e psíquica atingindo inúmeros usuários, provocando perda de emprego, envolvimento em delitos para comprarem drogas, venda de bens inclusive de familiares para satisfação do vício, acarretando efeitos deletérios para a sociedade.

Inviável a conversão em restritiva de direitos diante do montante da pena e por ser reincidente.

Inaplicável o disposto no art. 387, § 2.º, do CPP, diante de sua inconstitucionalidade por violar os princípios da individualização da pena, do juiz natural e da igualdade, já que a fixação da pena e regime estão previstos nos arts. 33 e 68, ambos do Código Penal (norma de direito material), sendo que a progressão de regime deve ser apreciada pelo juiz da execução de acordo com o art. 112 da LEP que é lei especial e prevalece sobre a geral, ou seja, "Lex specialis derogat generali" (Lei especial derroga a geral), não se justificando que o preso provisório possa obter tal benefício sem preencher os requisitos da LEP. Ademais, havendo recurso será expedida guia de recolhimento provisória, pelo que não haverá qualquer prejuízo, pois a progressão será apreciada pelo juízo competente. Além disso, sequer preenche o lapso temporal para tanto (preso em 23.06.22, pelo que

ainda que considerado 2/5 só ocorreria em 22.10.24).

Por outro lado, "ad argumentandum", ainda que se considere a detração conforme entendimento do STJ, o fato é que o regime não está atrelado apenas à pena, mas também às circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, pelo que diante da reincidência (circunstância judicial agravante), não é recomendável outro regime diverso do acima fixado.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a ação e, em consequência, CONDENO LEANDRO PRADO DA SILVA à pena de 5 (CINCO) ANOS e 10 (DEZ) MESES DE RECLUSÃO, INICIALMENTE NO REGIME FECHADO, e 583 (QUINHENTOS E OITENTA E TRÊS) DIAS-MULTA, à razão mínima, por se achar incurso no art. 33, "caput", da Lei n.º 11.343/06.

Tendo em vista que o réu foi preso em flagrante por crime equiparado aos hediondos previsto na Lei n.º 8072/90, que o M.P não concordou com o recurso em liberdade, bem como por estarem presentes os requisitos da preventiva, sendo crime de extrema gravidade, fazendo-se necessária a prisão para garantia da ordem pública para evitar a prática de novos crimes de gravidade e para assegurar a aplicação da lei penal, posto que nada há que o vincule ao distrito da culpa (não comprovou atividade lícita, nem residência fixa) e é incabível qualquer benefício, recomende-se na prisão em que se encontra.

Sem custas (Lei n.º 11.608/03), por ser beneficiário da Assistência Judiciária, conforme decisão de fls. 102 (art. 5.º, inc. LXXIV, da Constituição Federal; STF-RE 313348 AgR/RS, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, j. 15.04.03).

Considerando que o dinheiro apreendido (fls. 05), conforme prova produzida é proveito do tráfico, determino o perdimento em favor da União, providenciando-se o necessário após o trânsito em julgado (art. 63 da Lei n.º 11343/06). Oficie-se, com urgência, cobrando a guia de depósito judicial.

Quanto ao veículo Fiat/Uno Eletronic de placas BN04282 conforme consta a fls. 05 pertence a terceiro, pelo que deixo de determinar o perdimento em favor da União. Porém, para a liberação deverá ser juntado documento provando a propriedade (documento de transferência).

Transitada esta em julgado, lance-se o nome do acusado no Rol dos Culpados, oficie-se para incineração da droga mantida para contraprova (fls. 36), providencie-se o necessário para transferência do dinheiro ao FUNAD, comunicando-se à SENAD (art. 63, § 4.º, da Lei n.º 11343/06) e elabore-se o cálculo da multa, abrindo-se vista às partes.

Publicada em audiência, saem os presentes intimados. Façam-se as anotações e comunicações de praxe.

Diadema, 25 de agosto de 2022.

MARIA DA CONCEIÇÃO PINTO VENDEIRO

Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA